



PUTUSAN
Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRA SAPUTRA
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Asrama No. 168c Kelurahan Cinta Damai

Kecamatan Medan Helvetia

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Dibantar Penyidik sejak tanggal 25 November 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Nadia Lubis, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN”, berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP (Dakwaan Kesatu Primair);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa INDRA SAPUTRA selama: SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan barang berupa :
 - 1 (satu) buah parang;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit becak mesin;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primiar :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **INDRA SAPUTRA** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Mandala By Pass Kel Bantan Kec. Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Nurmaya Santi Siregar**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa yang merupakan suami sah dari korban Nurmaya Santi Siregar telah terjadi keributan dalam rumah tangga, dan kemudian korban pergi meninggalkan rumah selama 1 (satu) minggu dengan membawa anak-anak korban dan kemudian terdakwa mencari keberadaan korban dan akhirnya terdakwa mengetahui keberadaan korban yang berada di Marelان dan menitipkan anak-anak korban di rumah temannya di Marelان dan lalu terdakwa membawa anak-anaknya pulang bersama dengan terdakwa dan kemudian pada tanggal 23 oktober 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) parang dari Jalan Amaliun dan lalu terdakwa simpan parang tersebut di becak motor dimana terdakwa membawa parang itu untuk jaga saat nanti ada keributan dengan korban, dan pada saat terdakwa naik becak motor dengan membawa anak-anaknya lalu korban menghubungi terdakwa dan korban mengatakan mau jumpa dengan anak-anaknya, dan terdakwa menghentikan becak motor di jalan Aksaa lalu menjumpai korban yang pada saat itu juga naik menggunakan becak motor bersama dengan saksi May Sarah, dan kemudian korban turun dari becaknya dan menjumpai terdakwa dan terjadi keributan antara terdakwa dan korban, dan lalu terdakwa yang menggendong anaknya yang kecil lalu menyerahkan anaknya kepada korban dan kemudian terdakwa bertanya “ mau dibawa kemana, kau kost sama siapa? kepada korban dan lalu korban mengatakan “ nantilah kan kau akan tahu”, lalu korban meninggalkan terdakwa dengan menaiki becak motor yang dibawa oleh saksi Asrad Utama Nasution dan terdakwa yang sudah menjadi emosi karena perbuatan korban yang tidak peduli dengan terdakwa lalu mengikuti becak yang dinaiki oleh korban dan tiba jalan Jalan Mandala By Pass Kel Bantan Kec. Medan Tembung Kodya Medan, terdakwa lalu menabrak becak yang dinaiki oleh korban dan lalu terdakwa turun dari becak motornya dan kemudian mengambil parang tersebut dan mendatangi korban yang masih duduk diatas becak motor dan lalu terdakwa menmbacokan parangnya ke arah leher korban hingga berkali-kali secara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membabi buta dimana saat itu korban sedang memangku anaknya, dan kemudian masyarakat yang melihat kejadian tersebut lalu melempari terdakwa dengan batu hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Nurmaya Santi Siregar meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 08/X/2023/RS Bhayangkara tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan di rongga kepala disertai putusnya pembuluh darah besar di leher bagian belakang kanan akibat trauma tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **INDRA SAPUTRA** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Mandala By Pass Kel Bantan Kec. Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Nurmaya Santi Siregar**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa yang merupakan suami sah dari korban Nurmaya Santi Siregar telah terjadi keributan dalam rumah tangga, dan kemudian korban pergi meninggalkan rumah selama 1 (satu) minggu dengan membawa anak-anak korban dan kemudian terdakwa mencari keberadaan korban dan akhirnya terdakwa mengetahui keberadaan korban yang berada di Marelان dan menitipkan anak-anak korban di rumah temannya di Marelان dan lalu terdakwa membawa anak-anaknya pulang bersama dengan terdakwa dan kemudian pada tanggal 23 oktober 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) parang dari Jalan Amaliun dan lalu terdakwa simpan parang tersebut di becak motor dimana terdakwa membawa parang itu untuk jaga saat nanti ada keributan dengan korban, dan pada saat terdakwa naik becak motor dengan membawa anak-anaknya lalu korban menghubungi terdakwa dan korban mengatakan mau jumpa dengan anak-anaknya, dan terdakwa menghentikan becak motor di jalan Aksaa lalu menjumpai korban yang pada saat itu juga naik menggunakan becak motor bersama dengan saksi May Sarah, dan kemudian korban turun dari becaknya dan menjumpai terdakwa dan terjadi keributan antara terdakwa dan korban, dan lalu terdakwa yang menggendong anaknya yang kecil lalu menyerahkannya anaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada korban dan kemudian terdakwa bertanya “ mau dibawa kemana, kau kost sama siapa? kepada korban dan lalu korban mengatakan “ nantilah kan kau akan tahu”, lalu korban meninggalkan terdakwa dengan menaiki becak motor yang dibawa oleh saksi Asrad Utama Nasution dan terdakwa yang sudah menjadi emosi karena perbuatan korban yang tidak perduli dengan terdakwa lalu mengikuti becak yang dinaiki oleh korban dan tiba jalan Jalan Mandala By Pass Kel Bantan Kec. Medan Tembung Kodya Medan , terdakwa lalu menabrak becak yang dinaik oleh korban dan lalu terdakwa turun dari becakmotornya dan kemudian mengambil parang tersebut dan mendatangi korban yang masih duduk diatas becak motor dan lalu terdakwa menmbacokan parangnya ke arah leher korban hingga berkali-kali secara membabi buta dimana saat itu korban sedang memangku anaknya, dan kemudian masyarakat yang melihat kejadian tersebut lalu melempari terdakwa dengan batu hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Nurmaya Santi Siregar meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 08/X/2023/RS Bhayangkara tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan di rongga kepala disertai putusnya pembuluh darah besar di leher bagian belakang kanan akibat trauma tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Lebih Subdair:

Bahwa ia Terdakwa **INDRA SAPUTRA** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Mandala By Pass Kel Bantan Kec. Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban yaitu Nurmaya Santi Siregar meninggal dunia**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa yang merupakan suami sah dari korban Nurmaya Santi Siregar telah terjadi keributan dalam rumah tangga, dan kemudian korban pergi meninggalkan rumah selama 1 (satu) minggu dengan membawa anak-anak korban dan kemudian terdakwa mencari keberadaan korban dan akhirnya terdakwa mengetahui keberadaan korban yang berada di Marelان dan menitipkan anak-anak korban di rumah temannya di Marelان

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lalu terdakwa membawa anak-anaknya pulang bersama dengan terdakwa dan kemudian pada tanggal 23 oktober 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) parang dari Jalan Amalium dan lalu terdakwa simpan parang tersebut di becak motor dimana terdakwa membawa parang itu untuk jaga saat nanti ada keributan dengan korban, dan pada saat terdakwa naik becak motor dengan membawa anak-anaknya lalu korban menghubungi terdakwa dan korban mengatakan mau jumpa dengan anak-anaknya, dan terdakwa menghentikan becak motor di jalan Aksaa lalu menjumpai korban yang pada saat itu juga naik menggunakan becak motor bersama dengan saksi May Sarah, dan kemudian korban turun dari becaknya dan menjumpai terdakwa dan terjadi keributan antara terdakwa dan korban, dan lalu terdakwa yang menggendong anaknya yang kecil lalu menyerahkan anaknya kepada korban dan kemudian terdakwa bertanya " mau dibawa kemana, kau kost sama siapa? kepada korban dan lalu korban mengatakan " nantilah kan kau akan tahu", lalu korban meninggalkan terdakwa dengan menaiki becak motor yang dibawa oleh saksi Asrad Utama Nasution dan terdakwa yang sudah menjadi emosi karena perbuatan korban yang tidak peduli dengan terdakwa lalu mengikuti becak yang dinaiki oleh korban dan tiba jalan Jalan Mandala By Pass Kel Bantan Kec. Medan Tembung Kodya Medan, terdakwa lalu menabrak becak yang dinaiki oleh korban dan lalu terdakwa turun dari becak motornya dan kemudian mengambil parang tersebut dan mendatangi korban yang masih duduk diatas becak motor dan lalu terdakwa menmbacokan parangnya ke arah leher korban hingga berkali-kali secara membabi buta dimana saat itu korban sedang memangku anaknya, dan kemudian masyarakat yang melihat kejadian tersebut lalu melempari terdakwa dengan batu hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Nurmaya Santi Siregar meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 08/X/2023/RS Bhayangkara tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan di rongga kepala disertai putusnya pembuluh darah besar di leher bagian belakang kanan akibat trauma tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(3) KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **INDRA SAPUTRA** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Mandala By Pass Kel Bantan Kec. Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban yaitu Nurmaya Santi Siregar,** perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa yang merupakan suami sah dari korban Nurmaya Santi Siregar telah terjadi keributan dalam rumah tangga, dan kemudian korban pergi meninggalkan rumah selama 1 (satu) minggu dengan membawa anak-anak korban dan kemudian terdakwa mencari keberadaan korban dan akhirnya terdakwa mengetahui keberadaan korban yang berada di Marelان dan menitipkan anak-anak korban di rumah temannya di Marelان dan lalu terdakwa membawa anak-anaknya pulang bersama dengan terdakwa dan kemudian pada tanggal 23 oktober 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) parang dari Jalan Amaliun dan lalu terdakwa simpan parang tersebut di becak motor dimana terdakwa membawa parang itu untuk jaga saat nanti ada keributan dengan korban, dan pada saat terdakwa narik becak motor dengan membawa anak-anaknya lalu korban menghubungi terdakwa dan korban mengatakan mau jumpa dengan anak-anaknya, dan terdakwa menghentikan becak motor di jalan Aksaa lalu menjumpai korban yang pada saat itu juga naik menggunakan becak motor bersama dengan saksi May Sarah, dan kemudian korban turun dari becaknya dan menjumpai terdakwa dan terjadi keributan antara terdakwa dan korban, dan lalu terdakwa yang menggendong anaknya yang kecil lalu menyerahkannya anaknya kepada korban dan kemudian terdakwa bertanya “ mau dibawa kemana, kau kost sama siapa? kepada korban dan lalu korban mengatakan “ nantilah kan kau akan tahu”, lalu korban meninggalkan terdakwa dengan menaiki becak motor yang dibawa oleh saksi Asrad Utama Nasution dan terdakwa yang sudah menjadi emosi karena perbuatan korban yang tidak perduli dengan terdakwa lalu mengikuti becak yang dinaiki oleh korban dan tiba jalan Jalan Mandala By Pass Kel Bantan Kec. Medan Tembung Kodya Medan , terdakwa lalu menabrak becak yang dinaiki oleh korban dan lalu terdakwa turun dari becakmotornya dan kemudian mengambil parang tersebut dan mendatangi korban yang masih duduk diatas becak motor dan lalu terdakwa menmbacokan parangnya ke arah leher korban hingga berkali-kali secara

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membabi buta dimana saat itu korban sedang memangku anaknya, dan kemudian masyarakat yang melihat kejadian tersebut lalu melempari terdakwa dengan batu hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Nurmaya Santi Siregar meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 08/X/2023/RS Bhayangkara tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, dengan kesimpulan penyebab kematian korband adalah pendarahan di rongga kepala disertai putusnya pembuluh darah besar di leher bagian belakang kanan akibat trauma tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU No 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ENDANG SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai abang ipar Saksi;
 - Bahwa Terdakwa membunuh kakak kandung Saksi (Istri Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di Jalan Mandala Bay Pas Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membunuh kakak kandung Saksi awalnya Saksi tahu dari cerita/kabar orang-orang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa membunuh kakak kandung Saksi, tapi Saksi melihat setelah kejadian kakak Saksi di Rumah Sakit sudah keadaan meninggal dunia dan dibagian kepalanya dan punggungnya luka kena bacokan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu bagaimana cara Terdakwa membunuh kakak kandung Saksi dari cerita teman kakak kandung Saksi bernama May Sarah, bahwa awalnya May Sarah menemani kakak kandung Saksi (korban) untuk bertemu dengan suaminya (Terdakwa) di Aksara setelah ditelepon oleh Terdakwa, lalu kakak Saksi (korban) dan May sarah naik becak dari rumah May Sarah ke Aksara, setelah sampai di Aksara kakak Saksi (korban) bertengkar dengan Terdakwa (suami kakak Saksi), lalu korban mengambil anaknya paling kecil dari Terdakwa lalu pergi naik becak bersama May Sarah, lalu Terdakwa naik becaknya mengejar becak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinaiki May Sarah dan korban dengan anaknya paling kecil dari arah Aksara menuju Jalan Mandala Bay Pas, dan saat Terdakwa mengejar becak yang dinaiki May Sarah dan korban 2 (dua) kali Terdakwa menabrak bagian belakang becak yang dinaiki korban sehingga dipersimpangan Jalan Mandala Bay Pas becak yang dinaiki korban dan May Sarah diserempet Terdakwa dengan becak yang dinaiki Terdakwa, sehingga becak yang dinaiki korban dan May Sarah berhenti dipersimpangan Jalan Mandala Bay Pas, terus Terdakwa mengambil parang dari bawah becaknya terus membacoki tenda becak yang dinaiki May Sarah dan korban sampai Terdakwa langsung membacoki kepala korban berulang kali dan monggorok leher korban seperti menggorok leher ayam diatas becak, sehingga kakak kandung Saksi (korban) meninggal dunia ditempat kejadian baru datang suami May Sarah dan masyarakat melempari Terdakwa dengan batu sehingga Terdakwa jatuh ke tanah, lalu Terdakwa diamankan massa dan diserahkan pada Polisi, lalu masyarakat membawa korban dan anaknya yang paling kecil kerumah sakit, karena saat Terdakwa membacoki korban bahwa anaknya korban yang paling kecil berada dirangkulan korban dibawah perut dan paha korban saat korban membungkuk melindungi anaknya paling kecil, sehingga anak korban yang paling kecil ada luka di kepalanya dan dilengan tangan anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Terdakwa membunuh kakak kandung Saksi (Istri Terdakwa) saat kejadian itu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MAY SARAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, karena korban (Istri Terdakwa) teman satu kerjaan dengan Saksi di Perusahaan Walet;

- Bahwa Terdakwa membunuh korban (Istri Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di Jalan Mandala Bay Pas Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian korban (Istri Terdakwa) di bunuh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa membunuh korban (Istri Terdakwa) saat kejadian itu awalnya anak korban dititipkan pada Saksi saat korban bekerja, lalu Saksi menemani korban untuk bertemu dengan suaminya (Terdakwa) di Aksara setelah ditelepon oleh Terdakwa, lalu Saksi dan korban dengan kedua anaknya korban naik becak dari rumah Saksi ke

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aksara, setelah sampai di Aksara korban bertengkar dengan Terdakwa (suami korban) dan Terdakwa mengambil anaknya yang pertama, lalu korban mengambil anaknya kedua (anak paling kecil) dari Terdakwa lalu korban pergi naik becak bersama Saksi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa naik becaknya mengejar becak yang kami naiki dari arah Aksara menuju Jalan Mandala Bay Pas, dan saat Terdakwa mengejar becak yang dinaiki korban dan Saksi dan saat itu Terdakwa 2 (dua) kali menabrak bagian belakang becak yang Saksi naiki dengan korban sehingga dipersimpangan Jalan Mandala Bay Pas becak yang dinaiki Terdakwa menyerempet becak yang kami naiki, sehingga becak yang dinaiki korban dan Saksi berhenti dipersimpangan Jalan Mandala Bay Pas, terus Saksi lihat Terdakwa mengambil parang dari bawah becaknyanya terus naik dari belakang becak yang kami naiki dan Terdakwa membacoki tenda becak sampai rusak dan korban untuk melindungi anaknya paling kecil dan Saksi tetap duduk di samping korban dalam keadaan ketakutan, lalu Terdakwa langsung membacoki kepala korban berulang kali dan monggorok leher korban seperti monggorok leher ayam diatas becak, sehingga korban meninggal dunia ditempat kejadian baru datang suami Saksi dan masyarakat melempari Terdakwa dengan batu sehingga Terdakwa jatuh ketanah dan Saksi turun dari atas becak mengambil anaknya korban yang paling kecil dari rangkulan korban, lalu Terdakwa diamankan massa dan diserahkan pada Polisi, lalu masyarakat membawa korban dan anaknya yang paling kecil kerumah sakit, karena saat Terdakwa membacoki korban bahwa anaknya korban yang paling kecil berada dirangkulan korban dibawah perut dan paha korban saat korban membungkuk melindungi anaknya paling kecil, sehingga anak korban yang paling kecil ada mengalami luka di bagian kepalanya dan dilengan tangan anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Terdakwa membunuh korban (istri Terdakwa) saat kejadian itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di Jalan Mandala Bay Pas Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung telah melakukan pembacokan dengan menggunakan parang terhadap korban Nurmaya Santi Siregar yang merupakan istri Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban sudah pisah ranjang ada 2 (dua) minggu dan kedua anak Terdakwa dibawa oleh korban, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menelpon korban untuk jumpa di Aksara tempat Terdakwa bawa becak, lalu korban dan temannya wanita dengan kedua anak Terdakwa naik becak menjumpai Terdakwa di Aksara, setelah sampai di Aksara Terdakwa bertengkar dengan korban dan Terdakwa mengambil anak Terdakwa yang pertama, lalu korban mengambil anak Terdakwa kedua (anak paling kecil) dari Terdakwa lalu korban pergi naik becak bersama temannya meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa naik becak Terdakwa mengejar becak yang dinaiki korban dari arah Aksara menuju Jalan Mandala Bay Pas, dan saat dipersimpangan Jalan Mandala Bay Pas becak yang Terdakwa naiki menyerempet becak yang dinaiki korban, sehingga becak yang dinaiki korban dan Terdakwa berhenti dipersimpangan Jalan Mandala Bay Pas, terus Terdakwa keadaan emosi mengambil parang dari bawah bangku becak Terdakwa, terus Terdakwa naik dari belakang becak yang dinaiki korban langsung Terdakwa membacoki tenda becak sampai rusak agar korban menyerahkan anak Terdakwa yang paling kecil pada Terdakwa, namun korban tidak mau menyerahkan anak Terdakwa yang paling kecil pada Terdakwa dan korban keadaan membungkung membelakangi Terdakwa dan merangkul anak Terdakwa yang paling kecil diatas becak yang ditumpanginya, lalu Terdakwa makin emosi dan tidak sadarkan diri langsung membacoki kepala korban dan punggung korban berulang kali diatas becak dan menggorok leher korban, terus masyarakat melempari Terdakwa dengan batu sehingga Terdakwa terjatuh dari atas becak, lalu Terdakwa diamankan masyarakat, dan Terdakwa saat itu baru sadar bahwa korban sudah meninggal dunia ditempat kejadian, baru Terdakwa diamankan massa dan diserahkan pada Polisi, lalu masyarakat membawa korban dan anak Terdakwa yang paling kecil kerumah sakit;
- Bahwa parang itu sudah lama dibawah bangku becak Terdakwa, bukan sengaja parang itu sudah Terdakwa siapkan baru Terdakwa telepon korban untuk bertemu dengan Terdakwa di Aksara;
- Bahwa Terdakwa membacok kepala dan punggung korban berulang kali sampai Terdakwa menggorok leher korban sampai meninggal dunia di tempat kejadian karena Terdakwa dalam keadaan emosi dimana korban tidak mau menyerahkan anak Terdakwa yang paling kecil pada Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah ada 2 (dua) minggu tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) unit becak mesin;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di Jalan Mandala Bay Pas Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Terdakwa telah melakukan pembacokan dengan menggunakan parang terhadap korban Nurmaya Santi Siregar yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang merupakan suami sah dari korban Nurmaya Santi Siregar telah terjadi keributan dalam rumah tangga, dan kemudian korban pergi meninggalkan rumah selama 1 (satu) minggu dengan membawa anak-anak korban dan kemudian Terdakwa mencari keberadaan korban dan akhirnya Terdakwa mengetahui keberadaan korban yang berada di Marelان dan menitipkan anak-anak korban di rumah temannya di Marelان dan lalu Terdakwa membawa anak-anaknya pulang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa mengambil 1 (satu) parang dari Jalan Amaliun dan lalu Terdakwa simpan parang tersebut di becak motor dimana Terdakwa membawa parang itu untuk jaga saat nanti ada keributan dengan korban dan pada saat Terdakwa narik becak motor dengan membawa anak-anaknya lalu korban menghubungi Terdakwa dan korban mengatakan mau jumpa dengan anak-anaknya, dan Terdakwa menghentikan becak motor di Jalan Aksara lalu menjumpai korban yang pada saat itu juga naik menggunakan becak motor bersama dengan Saksi May Sarah, dan kemudian korban turun dari becaknya dan menjumpai Terdakwa dan terjadi keributan antara Terdakwa dan korban, dan lalu Terdakwa yang menggendong anaknya yang kecil lalu menyerahkannya anaknya kepada korban dan kemudian Terdakwa bertanya "Mau dibawa kemana, kau kost sama siapa?" kepada korban dan lalu korban mengatakan "Nantilah kan kau akan tahu", lalu korban meninggalkan Terdakwa dengan menaiki becak motor yang dibawa oleh Saksi Asrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Nasution dan Terdakwa yang sudah menjadi emosi karena perbuatan korban yang tidak perduli dengan Terdakwa lalu mengikuti becak yang dinaiki oleh korban dan tiba Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, Terdakwa lalu menabrak becak yang dinaiki oleh korban dan lalu Terdakwa turun dari becak motornya dan kemudian mengambil parang yang telah disimpan dalam becak tersebut dan mendatangi korban yang masih duduk diatas becak motor dan lalu Terdakwa membacokkan parangnya ke arah leher korban hingga berkali-kali secara membabi buta dimana saat itu korban sedang memangku anaknya, dan kemudian masyarakat yang melihat kejadian tersebut lalu melempari Terdakwa dengan batu hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa Terdakwa beralasan membacok kepala dan punggung korban berulang kali sampai Terdakwa menggorok leher korban sampai meninggal dunia di tempat kejadian karena dalam keadaan emosi dimana korban tidak mau menyerahkan anak Terdakwa yang paling kecil pada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Nurmaya Santi Siregar meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 08/X/2023/RS Bhayangkara tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan dirongga kepala disertai putusnya pembuluh darah besar di leher bagian belakang kanan akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB tepatnya di Jalan Mandala Bay Pas Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Terdakwa telah melakukan pembacokan dengan menggunakan parang terhadap korban Nurmaya Santi Siregar yang merupakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa yang merupakan suami sah dari korban Nurmaya Santi Siregar telah terjadi keributan dalam rumah tangga, dan kemudian korban pergi meninggalkan rumah selama 1 (satu) minggu dengan membawa anak-anak korban dan kemudian Terdakwa mencari keberadaan korban dan akhirnya Terdakwa mengetahui keberadaan korban yang berada di Marelan dan menitipkan anak-anak korban di rumah temannya di Marelan dan lalu Terdakwa membawa anak-anaknya pulang bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa mengambil 1 (satu) parang dari Jalan Amaliun dan lalu Terdakwa simpan parang tersebut di becak motor dimana Terdakwa membawa parang itu untuk jaga saat nanti ada keributan dengan korban dan pada saat Terdakwa naik becak motor dengan membawa anak-anaknya lalu korban menghubungi Terdakwa dan korban mengatakan mau jumpa dengan anak-anaknya, dan Terdakwa menghentikan becak motor di Jalan Aksara lalu menjumpai korban yang pada saat itu juga naik menggunakan becak motor bersama dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi May Sarah, dan kemudian korban turun dari becaknya dan menjumpai Terdakwa dan terjadi keributan antara Terdakwa dan korban, dan lalu Terdakwa yang menggendong anaknya yang kecil lalu menyerahkannya anaknya kepada korban dan kemudian Terdakwa bertanya "Mau dibawa kemana, kau kost sama siapa? kepada korban dan lalu korban mengatakan "Nantilah kan kau akan tahu", lalu korban meninggalkan Terdakwa dengan menaiki becak motor yang dibawa oleh Saksi Asrad Utama Nasution dan Terdakwa yang sudah menjadi emosi karena perbuatan korban yang tidak perduli dengan Terdakwa lalu mengikuti becak yang dinaiki oleh korban dan tiba Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, Terdakwa lalu menabrak becak yang dinaiki oleh korban dan lalu Terdakwa turun dari becak motornya dan kemudian mengambil parang yang telah disimpan dalam becak tersebut dan mendatangi korban yang masih duduk diatas becak motor dan lalu Terdakwa membacokkan parangnya ke arah leher korban hingga berkali-kali secara membabi buta dimana saat itu korban sedang memangku anaknya, dan kemudian masyarakat yang melihat kejadian tersebut lalu melempari Terdakwa dengan batu hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa beralasan membacok kepala dan punggung korban berulang kali sampai Terdakwa menggorok leher korban sampai meninggal dunia di tempat kejadian karena dalam keadaan emosi dimana korban tidak mau menyerahkan anak Terdakwa yang paling kecil pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Nurmaya Santi Siregar meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 08/X/2023/RS Bhayangkara tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan dirongga kepala disertai putusnya pembuluh darah besar di leher bagian belakang kanan akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit becak mesin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Nurmaya Santi Siregar meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan didepan umum dan dihadapan anak-anaknya;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ditemukan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SAPUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit becak mesin;
 - Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny L. Tobing, S.H., M.H., dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nalom T.P Hutajulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn



Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)